

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

**MODIFICA BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL CONVENIO MARCO
PARA LA ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS,
ARRIENDO DE VEHÍCULOS Y ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 2239-12-LR25**

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases General de la Administración del Estado, cuyo texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el D.F.L. N°1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado en la ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento del citado cuerpo legal; en el Decreto N°792, de 15 de junio de 2023, del Ministerio de Hacienda; en la Resolución Exenta N°288-B de 2025 que modifica la Resolución Exenta N°537-B de 2024, de esta Dirección, que deja sin efecto la Resolución Exenta N° 035-B/2024 y aprueba Nuevo Estatuto Interno para la Dirección de Compras y sus modificaciones; y en la Resolución N°36 de 2024, de Contraloría General de la República, que fija normas sobre el trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1. Que, el artículo 30, letra d), de la Ley N°19.886, faculta a la Dirección de Compras y Contratación Pública a suscribir Convenios Marco.
2. Que, la Dirección de Compras y Contratación Pública, mediante la Resolución N°406-B, de 16 de septiembre de 2025, aprobó las bases de licitación pública y anexos del convenio marco para la adquisición de transporte privado de pasajeros, arriendo de vehículos y arriendo de maquinaria.
3. Que, en cumplimiento de los señalado en la cláusula 3 "Etapas y Plazos", el periodo de consultas inicio con fecha 17 de septiembre de 2025, terminando el 25 de septiembre de 2025 a las 18:00, recibándose un total de 327 preguntas.
4. Que, atendida la cantidad de preguntas recibidas, se amplió el plazo de respuestas del foro de licitación en cinco días, según lo dispuesto en la cláusula 3 de las bases de licitación.

5. Que, esta Dirección, mediante Resolución Exenta N°445-B, de fecha 16 de octubre del 2025, aprobó las respuestas del foro de la licitación pública para el presente convenio marco.
6. Que, en virtud de las preguntas planteadas en el período referido en el considerando tercero, se ha determinado que resulta necesario modificar las bases de licitación en el sentido que se expresará en lo resolutivo de este acto administrativo, ampliando, asimismo, la fecha de cierre de recepción de ofertas.
7. Que, por su parte, la cláusula N°3 “Etapas y Plazos”, establece plazos concatenados entre sí, de manera tal que, si se modifica el plazo de cierre de recepción de ofertas, se posterga también la fecha de adjudicación.

RESUELVO:

1.- MODIFÍCASE las bases de la licitación pública de convenio marco para la adquisición de transporte privado de pasajeros, arriendo de vehículos y arriendo de maquinaria, publicado bajo el ID 2239-12-LR25, en el sentido que se señalará a continuación, manteniéndose vigente en lo demás las bases aprobadas mediante resolución exenta N° 445-B, 16 de octubre de 2025:

- En la Cláusula N°6.2.1 “CARACTERÍSTICAS DE LA FLOTA OFERTADA”, **incorpórese un segundo párrafo del siguiente tenor:**

“Respecto de las características del contrato cuando la flota no es propia, este debe estar vigente al momento del cierre de presentación de ofertas, es decir, el contrato debe estar en curso (no una promesa de uso) y tener fecha de termino posterior a la fecha de cierre de presentación de ofertas. El contrato debe señalar la relación contractual entre el dueño de los vehículos y/o maquinaria ofertada(s) en el anexo N°5, detallando los vehículos y/o maquinaria que considera el contrato.

Se aceptarán contratos de arriendo de vehículos (con o sin opción de compra) que cumplan con las siguientes condiciones:

- Vigencia mínima de 6 meses.
- Firmados por el dueño del vehículo y el oferente.
- Que detallen los vehículos arrendados (debe coincidir con el anexo N°5).
- Estar vigentes al momento del cierre de la licitación.
- Para las categorías “Arriendo de Vehículos” y “Arriendo de maquinaria”, en caso de contratos como por ejemplo del tipo “Leasing Operativo”, el contrato DEBE permitir el “Subarriendo Autorizado”.

No se aceptarán contratos de Arriendo Simple (o Rent a Car/Spot), diario, semanal, mensual, para necesidades puntuales, con vigencias inferiores a 6 meses.

Para todas las categorías, el contrato debe estar firmado por el dueño de los vehículos y el oferente del presente convenio marco.



En caso de que los contratos presentados no cumplan estas condiciones, los vehículos asociados a esos contratos no serán considerados para la evaluación.

En caso de que se repita las patentes de los vehículos o maquinarias que cuenten con patente, solo se aceptarán los vehículos o maquinarias del dueño y del arrendatario con el contrato válido (que cumple las condiciones antes señaladas) vigente en la fecha de cierre de la licitación.

Si un vehículo o maquinaria con patente se encuentre arrendada con más de una persona con contrato válido al momento del cierre, no se aceptarán esos vehículos duplicados para ninguno de los arrendadores.”

- En la cláusula N°9.3.2 Para efectos de la evaluación de las ofertas, en su número V:

Donde dice:

“V. Asimismo, la DCCP declarará inadmisibles una o más ofertas cuando se presenten, ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí y que no son la oferta más conveniente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N°19.886. Para efectos de seleccionar la oferta más conveniente se optará por aquella que cuente con un mayor puntaje total en la respectiva categoría. En caso de existir dos o más ofertas regionales con el mismo puntaje total, de proveedores pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionados entre sí, se determinará cuál es la oferta más conveniente de acuerdo con lo establecido en la cláusula 9.7 Adjudicación, "Resolución de empates", según el orden de prelación de dichos criterios establecido por la entidad licitante, no obstante, si persiste este empate se adjudicará al proveedor cuya oferta fue ingresada primero. La información relativa a las personas relacionadas u oferentes que forman parte de un mismo grupo empresarial será obtenida por la Comisión Evaluadora en el Registro de Proveedores o en el Anexo N°3, según corresponda, conforme a la declaración del oferente en dicho anexo.”

Debe decir:

“V. Asimismo, la DCCP declarará inadmisibles una o más ofertas cuando se presenten, ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí y que no son la oferta más conveniente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N°19.886. Para efectos de seleccionar la oferta más conveniente se optará por aquella que cuente con un mayor puntaje total en la respectiva categoría. En caso de existir dos o más ofertas con el mismo puntaje total, de proveedores pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionados entre sí, se determinará cuál es la oferta más conveniente de acuerdo con lo establecido en la cláusula 9.7 Adjudicación, "Resolución de empates", según el orden de prelación de dichos criterios establecido por la entidad licitante, no obstante, si persiste este empate se adjudicará al proveedor cuya oferta fue ingresada primero. La información relativa a las personas relacionadas u oferentes que forman parte de un mismo grupo

empresarial será obtenida por la Comisión Evaluadora en el Registro de Proveedores o en el Anexo N°3, según corresponda, conforme a la declaración del oferente en dicho anexo.

A modo de ejemplo, supongamos 2 empresas relacionadas “Proveedor A” de la región de origen “Metropolitana” y “Proveedor B” de la región de origen “Del Maule”. El “Proveedor A” oferta en la categoría 1 y 3 y el “Proveedor B” oferta en la categoría 1 y 2.

Los puntajes de ejemplo por categoría de cada proveedor son:

	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3
Proveedor A	75	No Oferta	60
Proveedor B	80	90	No oferta

Se observa en el ejemplo que la empresa A y B ofertan a la misma categoría 1 (independiente de la región de origen). En este caso se desestima la oferta del “Proveedor A” para la categoría 1, ya que tiene menor puntaje que el “Proveedor B”. En las categorías 2 y 3 no se superponen ofertas por lo que no es necesario desestimar ofertas por concepto de empresas relacionadas.”

- En la cláusula N°9.5.8 “Criterio Técnico: Antigüedad máxima de la flota”, **sustitúyase la cláusula indicada por la siguiente :**

“Arriendo de vehículos

El proveedor deberá ingresar en el Anexo N° 5 “Características de la Flota Ofertada”, toda la información detallada para cada vehículo considerado en su oferta el “AÑO PRIMERA INSCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO/ AÑO PRIMERA COMPRA DE LA MAQUINARIA” de cada vehículo ingresado, se obtendrá el promedio simple de los años de antigüedad de la flota de vehículos que forman parte de la oferta y el resultado se aproximará al entero superior. Ese número se utilizará para obtener el puntaje según la siguiente tabla:

Concepto	Puntaje
2024 o superior	100
2023 a 2022	80
2021 o menor	40
No entrega información o no se puede comprobar.	0

El puntaje resultante se ponderará de acuerdo a lo establecido en la tabla de la cláusula 9.4.



Por ejemplo, supongamos una flota de 4 vehículos sedán cuyos años son: 2025, 2024, 2023 y 2021. El promedio simple es 2023,25, aproximando al entero superior resulta 2024, por tanto, de acuerdo a lo indicado en la tabla de puntajes obtendría 100 puntos en el presente criterio.

Transporte privado de pasajeros

El proveedor deberá ingresar en el Anexo N° 5 “Características de la Flota Ofertada”, toda la información detallada para cada vehículo considerado en su oferta el “AÑO PRIMERA INSCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO/ AÑO PRIMERA COMPRA DE LA MAQUINARIA” de cada vehículo ingresado, se obtendrá el promedio simple de los años de antigüedad de la flota de vehículos que forman parte de la oferta y el resultado se aproximará al entero superior.

Ese número se utilizará para obtener el puntaje según la siguiente tabla:

Concepto	Puntaje
2023 o superior	100
2022 a 2020	80
2019 o menor	40
No entrega información o no se puede comprobar.	0

El puntaje resultante se ponderará de acuerdo a lo establecido en la tabla de la cláusula 9.4.

Por ejemplo, supongamos una flota de 3 buses cuyos años son: 2022, 2020 y 2017. El promedio simple es 2019,66, aproximando al entero superior resulta 2020, por tanto, de acuerdo a lo indicado en la tabla de puntajes obtendría 80 puntos en el presente criterio.

Arriendo de Maquinaria (25%):

El proveedor deberá ingresar en el Anexo N° 5 “Características de la Flota Ofertada”, toda la información detallada para cada vehículo considerado en su oferta el “AÑO PRIMERA INSCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO/ AÑO PRIMERA COMPRA DE LA MAQUINARIA” de cada vehículo ingresado, se obtendrá el promedio simple de los años de antigüedad de la flota de vehículos que forman parte de la oferta y el resultado se aproximará al entero superior. Ese número se utilizará para obtener el puntaje según la siguiente tabla:

Concepto	Puntaje
2023 o superior	100
2022 a 2020	80
2019 o menor	40
No entrega información o no se puede comprobar.	0

El puntaje resultante se ponderará de acuerdo a lo establecido en la tabla de la cláusula 9.4.

Por ejemplo, supongamos una flota de 4 máquinas (grúa, motoniveladoras, retroexcavadoras y bulldozer) cuyos años son: 2022, 2022, 2017 y 2016 respectivamente. El promedio simple es 2019,25, aproximando al entero superior resulta 2020, por tanto, de acuerdo a lo indicado en la tabla de puntajes obtendría 80 puntos en el presente criterio.”

- En la cláusula N°9.7 Adjudicación, se realizan los siguientes cambios:

i. Párrafo tercero

Donde dice: “La DCCP adjudicará la categoría y región de origen declarada en la sección “Mis condiciones comerciales” respectiva a aquellos oferentes que se encuentren dentro del 70% de los mejores puntajes considerando la región de origen declarada en la oferta.”.

Debe decir: “La DCCP adjudicará la categoría declarada en la sección “Mis condiciones comerciales” respectiva a aquellos oferentes que se encuentren dentro del 70% de los mejores puntajes considerando solo la región de origen declarada en la oferta para determinar el ranking.”

ii. Párrafo final.

Donde dice: “Si luego de la aplicación de estos criterios el empate persiste, la mejor posición la obtendrá el proveedor que envió primero la oferta.”.

Debe decir: “Si luego de la aplicación de estos criterios el empate persiste, todas las ofertas que estén en situación de empate dentro del 70% resultaran adjudicadas. Por ejemplo, para simplificar supongamos un grupo reducido de 12 ofertas: El 70% de 12 es 8,4, aproximando al entero superior es 9, por tanto, corresponde adjudicar las 9 ofertas con el mejor puntaje. Asumamos en este ejemplo que no se puede desempatar en la posición final:

Oferta y posición	Puntaje ponderado en la categoría y región	Estado
1	100	Adjudica
2	100	Adjudica
3	90	Adjudica
4	90	Adjudica
5	88	Adjudica
6	70	Adjudica
7	65	Adjudica
8	64	Adjudica
9	64	Adjudica
10	64	Adjudica



11	64	Adjudica
12	40	No Adjudica

Como hay un empate entre las líneas 8 y 11 y el empate persistió, todos los proveedores empatados en la posición señalada adjudican, como se señala en la tabla precedente.”

- En la cláusula N°10.7 Responsabilidades y obligaciones del adjudicatario:

Donde dice:

“XVIII. El adjudicatario será responsable de entregar servicios de buena calidad, esto es, que sirvan adecuadamente para el uso al que están destinados, que cumplan con los requisitos técnicos mínimos y que no presenten fallas. En caso contrario, el adjudicatario deberá proceder de acuerdo con lo indicado en estas bases y a lo comprometido en el acuerdo complementario, si lo hubiere.

Debe decir:

“XVIII. El adjudicatario será responsable de entregar servicios de buena calidad, esto es, que sirvan adecuadamente para el uso al que están destinados, que cumplan con los requisitos técnicos mínimos y que no presenten fallas. En caso contrario, el adjudicatario deberá proceder de acuerdo con lo indicado en estas bases y a lo comprometido en el acuerdo complementario, si lo hubiere. Por ejemplo, en caso de que el vehículo tenga multas anteriores al inicio de los servicios o algún desperfecto técnico, será responsabilidad del proveedor tomar las precauciones y/o subsanar dichos errores.”

- En la cláusula N°10.8 Responsabilidades y obligaciones de la entidad compradora:

Agréguese el numeral “XIII. Multas de tránsito y otros incumplimientos de las leyes de tránsito y relacionadas”: “Será obligación de la entidad compradora velar por el pago de multas de los vehículos/maquinaria utilizados en la categoría “Arriendo de Vehículos” y de la categoría “ARRIENDO DE MAQUINARIA”, en modalidad “Servicio básico”, así como responder por cualquier infracción producto del uso negligente del vehículo/maquinaria”

- En la cláusula N°10.12 Actualización de productos y servicios, **elimínese el párrafo final**, que contenía el siguiente tenor:

“Asimismo, en caso de detectarse que, respecto de una misma ficha de producto regional, exista dos o más personas o empresas relacionadas o que forman parte de un mismo grupo empresarial que incorporaron una ficha regional durante la operatoria, la DCCP bloqueará todas las demás fichas de cotización que no sea la del primer proveedor en realizar la incorporación.”

- En la cláusula 10.14 Cesión y subcontratación, párrafo 2:



Donde dice:

“Sin perjuicio de lo anterior, según la naturaleza de la industria, para dar cumplimiento a los niveles de servicio indicados por la entidad compradora en su cotización, en caso de desperfecto del vehículo, se permite la subcontratación de un vehículo de reemplazo para ese caso en concreto, solo en caso de que este proveedor no disponga de otro vehículo de similares características. En este caso el proveedor deberá fundamentar la situación y proporcionar vehículos en iguales o mejores condiciones a las establecidas en la cotización y supletoriamente las condiciones adjudicadas.”

Debe decir:

“Sin perjuicio de lo anterior, según la naturaleza de la industria, para dar cumplimiento a los niveles de servicio indicados por la entidad compradora en su cotización, para las 3 categorías licitadas, en caso de desperfecto del vehículo o maquinaria, se permite la subcontratación de un vehículo o maquinaria de reemplazo para ese caso en concreto, solo en caso de que este proveedor no disponga de otro vehículo o maquinaria de similares características. En este caso el proveedor deberá fundamentar la situación y proporcionar vehículos/maquinarias en iguales o mejores condiciones a las establecidas en la cotización y supletoriamente las condiciones adjudicadas.”

- En el Anexo N°5:

Donde dice: “AÑO PRIMERA INSCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO”.

Debe decir: “AÑO PRIMERA INSCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO/ AÑO PRIMERA COMPRA DE LA MAQUINARIA”.

Donde dice: “PATENTE VEHÍCULO”.

Debe decir: “PATENTE VEHÍCULO/MAQUINARIA (en caso de que la maquinaria no requiera patente, indicar “No aplica”)”.

3.- AMPLÍESE el plazo para la recepción de ofertas en 7 días hábiles adicionales, fijándose, por tanto, la nueva fecha del cierre de recepción de ofertas corresponde al día 18 de octubre de 2025.

4.- PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl en el ID N° **2239-12-LR25** correspondiente al proceso licitatorio respectivo.

Anótese, Regístrese y Comuníquese,



VERÓNICA VALLE SARÁH
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

VPC/RMG/CBV/CJO/AVH
REQ-10527

Distribución

- Dirección
- Fiscalía
- División de Compras Públicas
- Departamento de Convenio Marco y Bases Tipo
- Departamento de Participación y Gestión de Proveedores

Firmado electrónicamente por:
Verónica Valle
DIRECTORA DCCP
Fecha: 23-10-2025 - 19:26:50



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento inserte el código de verificación: DCCP-1921237218-83118
En: <https://gestorderequerimientos.azurewebsites.net>